

CHECKLIST DI RIPASSO FINALE

Concorso Istruttore Amministrativo - Provincia di Modena

Prova del 18/06 - versione impaginata per studio e stampa

Come usarla: spuntare gli argomenti già ripassati, concentrarsi sulle domande probabili e ripetere a voce gli errori da evitare.

☐ Da ripassare	☒ Ripassato	(!) Errore da evitare
---------------------------------------	---	-----------------------

Priorità pratica

Altissima priorità	Media priorità	Ripasso veloce
- TUEL organi e competenze - L. 241/1990: procedimento e accesso - Contabilità: DUP, PEG, impegno, rendiconto - Contratti pubblici: RUP, affidamento diretto	- Pubblico impiego e codice comportamento - Trasparenza e anticorruzione - Dissesto, riequilibrio, debiti fuori bilancio	- Glossario acronimi - Scadenze e termini - Casi pratici già visti

1. TUEL - Ordinamento degli enti locali

[] Autonomia e funzioni	
Cosa devo sapere	Natura dell'ente locale come ente autonomo: autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Distinguere funzioni proprie e funzioni delegate dallo Stato.
Norme collegate	TUEL artt. 3, 13, 14
Domanda probabile	Quale autonomia NON possiede l'ente locale?
Errore da evitare	(!) Confondere autonomia con sovranità: Comune e Provincia non hanno autonomia giurisdizionale.

[] Statuti e regolamenti	
Cosa devo sapere	Lo Statuto è l'atto fondamentale dell'ente. I regolamenti disciplinano organizzazione, funzioni, servizi e attuazione pratica delle regole.
Norme collegate	TUEL artt. 6, 7
Domanda probabile	Qual è il quorum per approvare lo Statuto?
Errore da evitare	(!) Pensare che lo Statuto contenga tutto il dettaglio operativo degli uffici: quello sta nei regolamenti.

[] Consiglio	
Cosa devo sapere	Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Approva gli atti fondamentali: statuto, regolamenti, programmi, bilanci, rendiconto, piani fondamentali.
Norme collegate	TUEL artt. 36, 42
Domanda probabile	Chi approva bilancio di previsione e rendiconto?
Errore da evitare	(!) Attribuire al Consiglio atti di gestione come gare, contratti e determine.

[] Giunta	
Cosa devo sapere	Organo esecutivo. Ha competenza residuale sugli atti di governo non riservati al Consiglio e non spettanti al Sindaco/Presidente o dirigenti.
Norme collegate	TUEL artt. 36, 48
Domanda probabile	Chi approva il PEG?
Errore da evitare	(!) Confondere la Giunta con il Consiglio: la Giunta propone/esegue, il Consiglio approva gli atti fondamentali.

[] Sindaco e Presidente della Provincia	
Cosa devo sapere	Rappresentano l'ente e sovrintendono al funzionamento dei servizi. Il Sindaco, in alcune materie, agisce anche come ufficiale del Governo.
Norme collegate	TUEL artt. 36, 50, 54
Domanda probabile	In quale veste il Sindaco emana ordinanze per sicurezza urbana o incolumità pubblica?
Errore da evitare	(!) Confondere art. 50 e art. 54: art. 50 = capo dell'ente; art. 54 = ufficiale del Governo.

[] Dirigenza e separazione politica/gestione	
Cosa devo sapere	Agli organi politici spettano indirizzo e controllo; ai dirigenti spettano gestione tecnica, amministrativa e

	finanziaria e gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.
Norme collegate	TUEL art. 107; art. 109 per attribuzione funzioni
Domanda probabile	Chi presiede commissioni di gara e concorso? Chi firma gli impegni di spesa?
Errore da evitare	(!) Pensare che contratti, bandi o impegni di spesa spettino a Sindaco o assessori.

[] Segretario e controlli interni

Cosa devo sapere	Il Segretario svolge assistenza giuridico-amministrativa e partecipa al sistema dei controlli. I controlli interni verificano regolarità, gestione, equilibri e risultati.
Norme collegate	TUEL artt. 97, 99, 147, 147-bis
Domanda probabile	Chi dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa?
Errore da evitare	(!) Attribuire al Segretario poteri di indirizzo politico.

2. Contabilit  degli enti locali

[] Ciclo della programmazione	
Cosa devo sapere	La catena logica �: DUP = strategia e programmazione; Bilancio = autorizzazione finanziaria; PEG = assegnazione concreta di obiettivi e risorse ai responsabili.
Norme collegate	TUEL artt. 151, 162, 169, 170; D.Lgs. 118/2011
Domanda probabile	Quale documento precede il bilancio di previsione?
Errore da evitare	(!) Scambiare DUP e PEG: il DUP programma, il PEG rende operativa la gestione.

[] Fasi della spesa	
Cosa devo sapere	Impegno = vincola la somma; Liquidazione = verifica prestazione e importo; Ordinazione = mandato al tesoriere; Pagamento = uscita effettiva di denaro.
Norme collegate	TUEL artt. 183, 184 e seguenti
Domanda probabile	In quale fase si verifica l'esecuzione della prestazione?
Errore da evitare	(!) Pensare che l'impegno sia gi� pagamento: l'uscita di cassa avviene solo nel pagamento.

[] Equilibri, debiti fuori bilancio e dissesto	
Cosa devo sapere	L'ente deve mantenere gli equilibri. I debiti fuori bilancio sono riconoscibili solo nei casi previsti. Il dissesto � la crisi massima dell'ente.
Norme collegate	TUEL artt. 193, 194, 242, 243-bis, 244
Domanda probabile	Quando un ente viene dichiarato in dissesto finanziario?
Errore da evitare	(!) Credere che il Consiglio possa riconoscere qualunque debito: i casi sono tassativi.

3. Legge 241/1990 - Procedimento amministrativo

[] Principi e motivazione

Cosa devo sapere	L'azione amministrativa deve rispettare economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Il provvedimento deve indicare fatti e ragioni giuridiche.
Norme collegate	L. 241/1990 artt. 1, 3
Domanda probabile	La motivazione è obbligatoria? Cosa deve contenere?
Errore da evitare	(!) Dire solo che un atto è motivato "per legge" senza indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche.

[] Responsabile del procedimento

Cosa devo sapere	E il riferimento dell'istruttoria: cura comunicazioni, acquisisce atti, valuta documenti e può adottare il provvedimento finale se competente.
Norme collegate	L. 241/1990 artt. 5, 6
Domanda probabile	Qual è il ruolo del responsabile del procedimento?
Errore da evitare	(!) Confonderlo sempre con il dirigente: spesso collabora, ma non necessariamente firma l'atto finale.

[] Accesso e partecipazione

Cosa devo sapere	L'accesso documentale richiede interesse diretto, concreto e attuale. La partecipazione serve a far intervenire il privato nel procedimento.
Norme collegate	L. 241/1990 artt. 7, 10-bis, 22
Domanda probabile	Chi può chiedere accesso documentale ex art. 22?
Errore da evitare	(!) Confondere accesso documentale con accesso civico semplice o generalizzato.

[] Silenzio, SCIA e autotutela

Cosa devo sapere	Silenzio-assenso: in molti casi il mancato riscontro equivale ad accoglimento. SCIA consente avvio immediato salvo controlli. Autotutela: annullamento e revoca.
Norme collegate	L. 241/1990 artt. 19, 20, 21-quinquies, 21-novies
Domanda probabile	Differenza tra annullamento d'ufficio e revoca?
Errore da evitare	(!) Dire che annullamento e revoca sono la stessa cosa: annullamento = illegittimità; revoca = nuova valutazione di interesse pubblico.

4. Pubblico impiego

[] Doveri e codice di comportamento	
Cosa devo sapere	Il dipendente pubblico deve agire con diligenza, lealtà, imparzialità e correttezza. Il codice disciplina regali, rapporti con il pubblico, uso strumenti e doveri di servizio.
Norme collegate	D.Lgs. 165/2001 art. 54; DPR 62/2013
Domanda probabile	Cosa deve fare il dipendente in conflitto di interessi?
Errore da evitare	(!) Pensare che il Codice di comportamento abbia solo valore morale: la violazione può generare responsabilità disciplinare.

[] Integrità e whistleblowing	
Cosa devo sapere	Il dipendente che segnala illeciti conosciuti per ragioni di lavoro è tutelato da misure ritorsive e deve essere protetta la sua identità nei limiti di legge.
Norme collegate	D.Lgs. 165/2001 art. 54-bis e normativa whistleblowing
Domanda probabile	L'identità del whistleblower può essere rivelata liberamente?
Errore da evitare	(!) Trattare la segnalazione come una denuncia ordinaria senza protezione della riservatezza.

5. Trasparenza e anticorruzione

[] Piani, ruoli e prevenzione	
Cosa devo sapere	La prevenzione della corruzione si basa su pianificazione, mappatura rischi, trasparenza, rotazione, formazione e controllo. Il PTPCT è confluito nel PIAO per molti enti.
Norme collegate	L. 190/2012; D.Lgs. 33/2013; PIAO
Domanda probabile	Chi è di norma il RPCT negli enti locali?
Errore da evitare	(!) Usare sempre il vecchio nome del piano senza sapere che oggi è spesso assorbito nel PIAO.

[] Accesso civico e amministrazione trasparente	
Cosa devo sapere	Accesso civico semplice: riguarda documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria non pubblicati. Accesso civico generalizzato: controllo diffuso su dati/documenti della PA, con limiti.
Norme collegate	D.Lgs. 33/2013 art. 5
Domanda probabile	Differenza tra accesso civico semplice e generalizzato?
Errore da evitare	(!) Confondere accesso civico generalizzato con accesso documentale ex L. 241/1990.

6. Contratti pubblici - D.Lgs. 36/2023

[] Principi e RUP	
Cosa devo sapere	Il nuovo Codice valorizza il principio del risultato: affidamento ed esecuzione tempestivi e di qualità. Il RUP è Responsabile Unico del Progetto.
Norme collegate	D.Lgs. 36/2023 artt. 1, 15
Domanda probabile	Qual è il criterio prioritario dell'azione nel nuovo Codice contratti?
Errore da evitare	(!) Usare la vecchia dicitura RUP come "Responsabile Unico del Procedimento" in ambito appalti.

[] Affidamento e determina a contrarre	
Cosa devo sapere	Per piccoli importi si può procedere con affidamento diretto nei limiti di soglia. La determina a contrarre indica fine, oggetto, importo, contraente/criterio e copertura.
Norme collegate	D.Lgs. 36/2023; TUEL art. 192
Domanda probabile	Quali elementi non possono mancare in una determina a contrarre?
Errore da evitare	(!) Dimenticare CIG, copertura finanziaria o modalità di scelta del contraente.

7. Casi pratici amministrativo-gestionali

[] Predisposizione atti	
Cosa devo sapere	Quando si redige una determina occorre individuare competenza, motivazione, istruttoria, oggetto, impegno di spesa, CIG se previsto, copertura e riferimenti normativi.
Norme collegate	TUEL artt. 107, 183, 191, 192; D.Lgs. 36/2023
Domanda probabile	Descrivi gli elementi essenziali di una determina per affidamento diretto.
Errore da evitare	(!) Scrivere un atto senza indicare chi è competente, senza copertura o senza motivazione.

[] Accesso, conflitto e ritardo	
Cosa devo sapere	Nei casi pratici identificare prima: tipo di richiesta, ufficio competente, norma applicabile, termine, responsabile e atto finale.
Norme collegate	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013; DPR 62/2013
Domanda probabile	Come gestire richiesta di accesso, conflitto di interessi o procedimento in ritardo?
Errore da evitare	(!) Rispondere solo in teoria senza descrivere il procedimento concreto da seguire.

Ripasso lampo: domande secche

- [] Chi approva bilancio e rendiconto? - Il Consiglio.
- [] Chi approva il PEG? - La Giunta.
- [] Chi firma determine, contratti, impegni? - I dirigenti/responsabili competenti.
- [] Art. 50 e art. 54 TUEL sono uguali? - No: capo dell'ente vs ufficiale del Governo.
- [] Accesso documentale e accesso civico sono uguali? - No: interesse qualificato vs chiunque.
- [] Impegno e pagamento sono uguali? - No: vincolo contabile vs uscita di cassa.
- [] Annullamento e revoca sono uguali? - No: illegittimità vs nuova valutazione/interesse pubblico.
- [] RUP appalti oggi significa? - Responsabile Unico del Progetto.
- [] Il Codice di comportamento è solo morale? - No: può comportare responsabilità disciplinare.
- [] Dissesto finanziario significa semplice ritardo nel bilancio? - No: grave incapacità di garantire funzioni o pagare debiti.

Metodo ultimo ripasso

1. Copri la risposta	Leggi domanda probabile ed errore da evitare, poi prova a rispondere a voce.
2. Spunta	Segna [x] solo se riesci a spiegare il concetto senza leggere.
3. Rivedi errori	Ripassa più volte gli errori da evitare: sono spesso le trappole dei quiz.
4. Fai quiz	Dopo ogni sezione usa la webapp quiz per verificare se il concetto è fissato.